

1501434-18.2019.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... nada e que as DROGAS ERAM DESTINADAS AO TRÁFICO PORQUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO ARRUMAR UM EMPREGO.

Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu ALAN.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu ALAN.

Inequivoco que havia a finalidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1501434-18.2019.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 06 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501434-18.2019.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FERNANDO DA SILVA PEREIRA e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDERSON FERNANDO DA SILVA PEREIRA e ALAN DA SILVA PEREIRA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de julho de 2019, por volta das 10h30, na residência localizada na Avenida Inglaterra, nº 420, Vila Europa, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, ANDERSON FERNANDO DA SILVA PEREIRA, vulgo "Boy", qualificado à fl. 06, e ALAN DA SILVA PEREIRA, mencionado à fl. 02, em concurso de agentes, adquiriram, guardaram e mantiveram em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 75,85 gramas e 02 (dois) tabletes de maconha, com peso líquido de 244,25 gramas- cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudos periciais de fls. 40/42 e 43/45, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que os imputados resolveram praticar o tráfico de drogas nesta cidade.

Para tanto, as substâncias eram recebidas por meio do correio, cujo remetente foi identificado como "Júlio César Pereira". Após, as drogas eram mantidas em depósito naquela casa e comercializadas ao consumo de terceiros usuários. Ocorre que, por ocasião do fato, policiais militares, após receberem denúncias e com informações pretéritas de que naquele endereço se desenvolvia o tráfico de drogas, praticado pelo indivíduo conhecido como "BOY", que recebia os entorpecentes pelo correio, dirigiram-se à sobredita residência e aguardaram o momento oportuno para realizarem a abordagem.

Neste contexto, os milicianos avistaram o carteiro entregando uma caixa ao denunciado ANDERSON, razão pela qual partiram em direção ao referido imóvel, oportunidade em que se depararam com Anderson assinando o recebimento da encomenda. Ao notar a aproximação da polícia, ANDERSON tentou empreender fuga, mas logo foi abordado, sendo localizada no interior da caixa do SEDEX 05 (cinco) porções de cocaína, sendo 03 (três) delas envoltas em embalagens do bombom sonho de valsa. Na sequência, os milicianos ingressaram na residência para realização de buscas, sendo localizado 02 (dois) tabletes de maconha acondicionados em um saco plástico, no interior de uma panela elétrica que estava na cozinha. Na mesma panela, lograram encontrar 101 (cento e um) tubos plásticos comumente usados na venda de cocaína e simulacros de bombons com resquícios de substância esbranquiçada.

Ainda, os milicianos lograram encontrar a quantia de R\$ 230,30 (duzentos e trinta reais e trinta centavos), sendo R\$ 100,00 (cem reais) encontrados em poder de Anderson e R\$ 130,30 (cento e trinta reais e trinta centavos) localizados na residência.

Ao examinarem a caixa do correio, os policiais constataram que o destinatário da encomenda era ALAN DA SILVA PEREIRA, irmão de Anderson, que foi preso poucos dias antes pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme imagem de fl. 29.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento (embaladas e prontas para comercialização), as informações prévias acerca da traficância, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega a consumo de terceiros.

Em decorrência dos fatos, o acusado ANDERSON foi autuado em flagrante delito (fls. 01).

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 78/81).

Os acusados foram notificados pessoalmente (fls. 242) e apresentaram defesa prévia (fls. 211/215).

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2019 (fls. 243/245).

Por decisão proferida em sede liminar pelo C. Supremo Tribunal Federal, no bojo do Habeas Corpus nº 179.927, foi concedida liberdade provisória ao acusado ANDERSON (fls. 307/309).

Os réus foram pessoalmente citados para os termos da ação penal (fls. 331).

No decorrer da instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação (fls. 370/378) e os réus foram interrogados sobre os termos da denúncia (fls. 379/385).

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 392/399).

A Defesa dos acusados, preliminarmente, requereu o reconhecimento de litispendência. No mérito, a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; a fixação do regime aberto; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d" do CP; o direito de recorrer em liberdade e a restituição dos valores apreendidos (fls. 409/423).

Em 17 de abril de 2020 o julgamento foi convertido em diligência para que fosse trazido aos autos laudo definitivo da droga recebida pelos Correios (fls. 429).

Manifestação das partes a respeito às fls. 439 e 441.

Proferida sentença de procedência (fls. 442/457).

A Defesa apresentou Apelação (fls. 459/485).

O E. TJSP deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena imposta (fls. 654/668).

Interposto Recurso Especial (fls. 685/715) e Extraordinário (fls. 717/728).
Concedida ordem em Habeas Corpus (STJ - 669515/SP) para reconhecer a atenuante da confissão (fls. 907/914).

Concedida ordem em Habeas Corpus (STJ - 669516/SP) para declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente, bem como as provas dela decorrentes; cassar o acórdão impugnado e a sentença condenatória; determinar ao juízo de origem que desentranhe as provas ora declaradas ilícitas dos autos e promova novo julgamento da ação penal, conforme entender de direito; e determinar seja o paciente colocado em liberdade até nova manifestação do juízo de primeiro grau (fls. 940/941).

Novos memoriais do Ministério Público pela procedência (fls. 947/954).

Novos memoriais da Defesa pugnando pela nulidade das provas obtidas em violação ao sigilo de correspondência. No mérito, requereu a improcedência (fls. 958/975).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não há que se falar em nulidade da prova por violação de correspondência se, no caso dos autos, os policiais militares, após receberem informações dando conta que o acusado ia receber drogas via correios, abriram a correspondência na frente do denunciado, consoante disposições dos arts. 10 e 13, ambos da Lei nº 6.538/78.

Sabe-se que nos termos do art. 5º, XII, da Constituição da República o sigilo da correspondência e demais comunicações são invioláveis.

Não obstante a isto, nos termos do art. 10, III, da Lei nº 6.538/78, não constitui violação à correspondência quando houver indícios de que o objeto a ser entregue detenha natureza ilícita.

Destaco:

"Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos;"

Ademais, suplementando tal dispositivo o art. 13, inciso III, da mesma norma dispõe que não deve ser entregue qualquer substância de uso proibido no território nacional, como é o caso dos autos.

Além disto, os policiais ouvidos foram uniformes em destacar que tinham informações dando conta que o réu iria receber certa quantidade de drogas por intermédio dos correios.

Além do mais, as testemunhas policiais e o próprio acusado foram unânimes em destacar que a correspondência foi aberta na frente do réu, consoante demanda o próprio parágrafo primeiro do art. 10 da Lei 6.538/78, que detém esta redação:

"Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do destinatário".

Não se pode perder de vista ainda que o crime de tráfico de drogas detém natureza permanente, perpetuando-se, portanto, no tempo.

Neste sentido: TJ-SP - HC: 20207445020218260000 SP 2020744-50.2021.8.26.0000,

Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Câmara de Direito

Criminal, Data de Publicação: 19/04/2021; APR: 15001283920218260315 SP 1500128-

39.2021.8.26.0315, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 01/06/2022,

7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/06/2022.

Diante disto, levando em consideração que os policiais tinham fundadas suspeitas de que no invólucro havia drogas, o que se mostrou escorreito, e que o envelope foi aberto na frente do acusado, nos termos do que demanda a legislação, não verifico qualquer nulidade a ser declarada.

Com relação às drogas encontradas no interior da residência, nos termos da ordem concedida no Habeas Corpus 669516/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente, bem como as provas dela decorrentes.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),

imagens de fls. 29/39, laudo de constatação prévia de substâncias entorpecentes (fls. 40/42 e 43/45), laudo pericial definitivo (fls. 153/156), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva do réu ALAN também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo. Contudo, a autoria do réu ANDERSON não restou-se demarcada. O policial militar Genilson Gessi de Lima, em Juízo, disse que recebeu informações de que o "Boy" (ANDERSON) receberia uma encomenda de drogas através dos correios e, por isso, deslocaram-se até a residência do acusado com o intuito de esperar o carteiro chegar com a encomenda para realizar a abordagem. Asseverou que, no momento em que o carteiro entregou a encomenda, o acusado ANDERSON viu a aproximação policial e tentou correr para dentro da casa. Disse que foi constatada a existência de entorpecentes dentro de embalagens de bombons e no interior da residência foi localizada considerável quantidade de maconha, pinos vazios e certa quantia em dinheiro.

Em igual sentido o depoimento do policial militar Alan Gonçalves Ferreira, que acrescentou que já conhecia o acusado ANDERSON através de seu apelido "Boy" e que tanto ele como o seu irmão ALAN praticavam o tráfico de drogas na cidade.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Por fim, a testemunha Edivaldo Costa da Silva relatou que foi realizar uma entrega em nome de ALAN, mas foi recebido pelo irmão ANDERSON, sendo que este perguntou se poderia receber a encomenda. Por fim, disse que o acusado ANDERSON anotou seu nome no recibo oportunidade em que os policiais chegaram no local.

Interrogado judicialmente, o réu ALAN DA SILVA PEREIRA confessou os fatos. Disse que foi preso pelos policiais militares com 46g. de maconha, onze 'balinhas' e um pedaço de 30g., e que inclusive tinha em sua residência mais 245g. de maconha dentro de uma panela. Asseverou que, em relação aos entorpecentes que recebeu via Sedex de um indivíduo chamado Paulo César Pereira, que conheceu no CDP de Pacaembu, era também de sua propriedade, entretanto, foi preso antes da encomenda chegar até suas mãos e, por consequência, quem a recebeu foi seu irmão que desconhecia o seu conteúdo. Por fim, informou que seu irmão não tinha ciência de nada e que as drogas eram destinadas ao tráfico porque não estava conseguindo arrumar um emprego.

Interrogado judicialmente, o réu ANDERSON FERNANDO DA SILVA PEREIRA negou os fatos. Disse que a droga que chegou pelo correio era destinada ao seu irmão, que mora na parte da frente da residência, e que apenas saiu para receber, oportunidade em que foi algemado e levado para a viatura. Disse que foi preso quando assinava o recebimento da encomenda no portão.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado ALAN cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

O acusado Anderson foi abordado enquanto assinava a entrega do Sedex junto ao carteiro, fora de sua residência. Corroborado pelo depoimento do carteiro Edivaldo, que confirmou que o réu estava recebendo a encomenda no portão quando a polícia

chegou.

Como explanado acima, não obstante a isto, nos termos do art. 10, III, da Lei nº 6.538/78, não constitui violação à correspondência quando houver indícios de que o objeto a ser entregue detenha natureza ilícita.

Destaco:

"Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos;"

Ademais, suplementando tal dispositivo o art. 13, inciso III, da mesma norma dispõe que não deve ser entregue qualquer substância de uso proibido no território nacional, como é o caso dos autos.

Além disto, os policiais ouvidos foram uniformes em destacar que tinham informações dando conta que o réu iria receber certa quantidade de drogas por intermédio dos correios.

Além do mais, as testemunhas policiais e o próprio acusado ANDERSON foram unânimes em destacar que a correspondência foi aberta na frente do réu, consoante demanda o próprio parágrafo primeiro do art. 10 da Lei 6.538/78, que detém esta redação: "Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do destinatário".

Não se pode perder de vista ainda que o crime de tráfico de drogas detém natureza permanente, perpetuando-se, portanto, no tempo.

O réu confessou ANDERSON que estava fora da casa quando a polícia o abordou no momento em que recebia a encomenda.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Ademais, o réu ALAN confessou que recebeu as drogas via Sedex de um indivíduo chamado Paulo César Pereira, que conheceu no CDP de Pacaembu. Por fim, informou que seu irmão não tinha ciência de nada e que as DROGAS ERAM DESTINADAS AO TRÁFICO PORQUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO ARRUMAR UM EMPREGO.

Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu ALAN.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu ALAN.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

No interior da caixa de bombom, recebida via correio, foram apreendidas 87,3g de cocaína (fls. 11/12).

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (cocaína) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Não obstante, não há elementos suficientes para a condenação do réu ANDERSON. O acusado foi preso em flagrante quando recebia a encomenda em nome de seu irmão. ALAN confirmou que ANDERSON não tinha conhecimento da existência das drogas no interior da encomenda. Ademais, o carteiro EDIVALDO relatou que iria fazer uma entrega em nome de ALAN, mas foi recebido pelo irmão ANDERSON, sendo que este perguntou se poderia receber a encomenda.

ANDERSON negou participação no crime, tendo ALAN confessado a propriedade das drogas e sua destinação.

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Com efeito, inexiste, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia com relação ao réu ANDERSON, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitativa, e laborando a dúvida em favor do acusado ANDERSON, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte decisão do E. TJSP:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR FALTA DE PROVAS - RECONHECIMENTO. A mera suposição de que o acusado tenha vendido drogas para outrem é insuficiente a ensejar sua condenação por tráfico, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00061600520138260481 SP 0006160-05.2013.8.26.0481, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 30/04/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2015)

O acusado ALAN era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado ALAN cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu ALAN praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 87,3g de cocaína, conforme auto de apreensão de fls. 11/12.

O consumo intranasal de cocaína produz seus efeitos entre 1 e 2 minutos após o uso, tendo duração de 30 minutos, em média. Tanto o uso endovenoso como o fumado produzem efeitos quase imediatos, porém estes se dissipam mais rapidamente (até 10 minutos), muitas vezes obrigando o indivíduo a voltar a utilizar a droga após 5 minutos. A euforia se transforma rapidamente em depressão e irritabilidade, aumentando a necessidade de usar novamente. As consequências médicas do consumo vão desde um ligeiro sangramento nasal após um uso isolado, até comprometimentos irrecuperáveis e morte. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

Sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, considerando a nocividade e a lesividade da cocaína, em razão do alto poder destrutivo e viciante, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, aumento em 1/3 fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0002622-62.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/08/2017 - fls. 120). O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 447645 SC 2018/0099008-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2018; STJ - HC: 467028 SC 2018/0224247-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 15055878720198260510 SP 1505587-87.2019.8.26.0510, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 23/07/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/07/2020; J-SP - APR: 00029867520188260266 SP 0002986-75.2018.8.26.0266, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020), a atenuante da menoridade relativa, por estar relacionada à personalidade do agente, e a agravante da reincidência, por expressa disposição legal, são circunstâncias preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas não havendo se falar em redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela preponderância da citada atenuante.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista ser reincidente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR ALAN DA SILVA PEREIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 666 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ABSOLVER ANDERSON FERNANDO DA SILVA PEREIRA do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Deixo de decretar a prisão preventiva.

Condeno o réu ALAN ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 06 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA